

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2638/2530

บริษัท กิจ ศิริ มอเตอร์ จำกัด
นาย สุรใจ ศิรินพวงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 19, มาตรา 71 (1)

เมื่อนำความในมาตรา 19 และมาตรา 71(1) แห่ง ป.ร.ฎีกามาพิเคราะห์ ประกอบกันแล้ว มิได้หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้อง มิได้นำบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินเลย เจ้าพนักงานประเมินจึงจะใช้อำนาจประเมินตามที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าวได้ เพราะ ไม่เช่นนั้นแล้วหากผู้ยื่นรายการนำเอกสารหลักฐานแต่เพียงบางส่วนที่ไม่เป็น ประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของแบบรายการที่ยื่นมาแสดงเจ้า พนักงานประเมินก็ไม่มีโอกาสที่จะใช้อำนาจประเมินตามมาตรา 71(1) ได้.

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีกรมสรรพากรมีหนังสือถึงโจทก์แจ้งการ ประเมินภาษี ให้โจทก์นำภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2521- 2531 ไปชำระ โดยอ้างว่าโจทก์มิได้นำส่งสมุดบัญชีและเอกสารบัญชีฐานประกอบการ ลงบัญชีไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จึงต้องรับผิดชอบภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอด รายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์อุทธรณ์การประเมินดังกล่าวต่อจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ จำเลยทั้งสองวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ ซึ่งเป็นการมิชอบ กล่าวคือ การใช้อำนาจตามประมวลกฎหมาย มาตรา 71(1) จะต้องปรากฏว่าโจทก์ไม่นำบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นไปให้เจ้าพนักงานทำการไต่สวนตามมาตรา 19 หรือมาตรา 23 แล้วแต่กรณีแต่กรณีของโจทก์เมื่อได้รับหมายเรียก โจทก์ได้ไปให้ถ้อยคำพร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่เจ้าพนักงานเป็นส่วนใหญ่พอเพียงแก่การตรวจสอบเพื่อหาทำไรสุทธิแล้ว ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามให้การว่าการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยชอบด้วยกฎหมายและข้อเท็จจริงแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "...ที่โจทก์อ้างว่าเจ้าพนักงานประเมินจะนำมาตรา 71(1) แห่งประมวลกฎหมายมาใช้บังคับไม่ได้ เพราะกรณีตามมาตรา 71(1) หมายถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่นำบัญชี เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาให้เจ้าพนักงานประเมินทำการไต่สวนเลยนั้น ความในมาตรา 19 มีว่าเมื่อเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นรายการนำบัญชีหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าพนักงานประเมินในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของรายการตามแบบที่ยื่น ดังนั้นเมื่อนำความในมาตรา 19 มาพิเคราะห์ประกอบกับความในมาตรา 71(1) แล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า ความในมาตรา 71(1) มีความถึงกับว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องมิได้นำบัญชี เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินเลยเจ้าพนักงานประเมินจึงจะใช้

อำนาจประเมินตามที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าวได้ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วหากผู้ยื่น
รายการนำเอกสารหลักฐานแต่เพียงบางส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องแท้จริงของแบบรายการที่ยื่นมาแสดง เจ้าพนักงานประเมินก็ไม่มีโอกาส
ที่จะใช้อำนาจตามมาตรา 71(1) ได้ การตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของรายการ
ตามแบบที่ยื่นของเจ้าพนักงานประเมินก็จะเกิดขึ้นไม่ได้..."

พิพากษายืน.

(ชูเชิด รักตะบุตร-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เสวก จันทรผ่อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>